

1509173-33.2022.8.26.0606
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO
Comarca: Suzano
Foro: Foro de Suzano
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 13/12/2022
...

A materialidade do crime de roubo majorado majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, praticado por JOAO VICTOR COSTA DANTAS, em desfavor da vítima G.B.O, restou seguramente comprovada pelas provas documentais juntadas aos autos, tais como: Boletim de ocorrência às fls.07/08 e 09/11 e Auto de Exibição/ Apreensão/ Entrega às fls.19, bem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Suzano
Foro de Suzano
1ª Vara Criminal
Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08676-230
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1509173-33.2022.8.26.0606 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1509173-33.2022.8.26.0606
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2147807/2022 - DEL.POL.SUZANO,
2147807/2022 - DEL.POL.SUZANO, 2147807 - DEL.POL.SUZANO
Autor:
Justiça Pública
Averiguado e Réu:
02 AUTORES DESCONHECIDOS e outro
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Vistos

JOAO VICTOR COSTA DANTAS, qualificado no autos está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, pois conforme consta em denúncia, na noite de 30 de maio de 2022, por volta das 22h20, na Rua Caetano Meloti, 119 - Jd. Leblon, nesta cidade e Comarca de Suzano, o acusado supostamente agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e divisão de tarefas visando ao resultado comum com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo em face de G.B.D.O., subtraiu, para eles, a motocicleta YAMAHA/MT03 ABS, placas EHE2E05 - Suzano/SP, e um capacete da marca Axxis.

Narra a denúncia que o acusado, juntamente de outro indivíduo não identificado, se dirigiram ao local dos fatos, a bordo de uma motocicleta vermelha, e que quando avistaram a vítima em frente a sua residência, com a motocicleta YAMAHA/MT03 ABS, placas EHE2E05 – Suzano teriam resolvido abordá-la e anunciar o assalto. O acusado exibiu a arma de fogo enquanto seu comparsa subtraía a motocicleta e o capacete da vítima, sendo que o acusado se evadiu na condução do veículo subtraído.

Ocorre que, no dia seguinte, policiais militares em patrulhamento com vistas a localizar a motocicleta subtraída, avistaram dois indivíduos trafegando com a referida motocicleta pela via pública, razão pela qual resolveram abordá-los, sendo que, após breve perseguição, eles pararam o veículo e tentaram se evadir, tendo sido o acusado, que estava na condução do veículo, detido, enquanto o comparsa teria apreendido em fuga.

O inquérito policial foi encartado nos autos

Boletim de ocorrência às fls.07/08;

Boletim de ocorrência (Localização/Apreensão e Entrega de Veículo) às fls.09/11;

Auto de Exibição/ Apreensão/ Entrega às fls.19;

Auto de reconhecimento de objeto às fls.21;

Laudo Pericial Celular às fls.119/129;

A denúncia foi recebida em 07 de julho de 2022 (fls. 65/70), tendo o réu apresentado defesa prévia.

Na fase instrutória, tomaram-se os depoimentos da vítima, bem como o interrogatório do réu. As partes apresentaram suas alegações finais, mediante debates.

Em Alegações finais o Digníssimo Representante do Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a Digníssima Defensora, em memorias, pleiteou preliminarmente pela liberdade provisória nos termos do artigo 319 do CPP, pela absolvição do acusado por insuficiência de provas de autoria, subsidiariamente pela pelo afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo, aplicação da pena no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (fls. 157/165).

É o relatório. Fundamento.

DECIDO.

Imputa-se ao réu a prática do delito configurado no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

A AÇÃO PENAL É PROCEDENTE.

O conjunto probatório não deixa dúvidas sobre a prática do crime telado.

A materialidade do crime de roubo majorado majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, praticado por JOAO VICTOR COSTA DANTAS, em desfavor da vítima G.B.O, restou seguramente comprovada pelas provas documentais juntadas aos autos, tais como: Boletim de ocorrência às fls.07/08 e 09/11 e Auto de Exibição/ Apreensão/ Entrega às fls.19, bem como pelas provas orais colhidas em juízo.

A autoria, de outra banda, também induz a um juízo de certeza, consoante o teor da

prova oral a seguir reproduzida.

Senão, vejamos.

A vítima Guilherme, em juízo, disse chegou do trabalho, parou a motocicleta em frente à sua casa, quando abria o portão veio uma motocicleta subindo, não ouviu o que eles falavam porque estava com capacete. Existiam duas pessoas nessa motocicleta. O acusado que estava armado, sendo que o seu comparsa que pegou sua moto. O que estava armado estava na garupa, acredita que era um revólver. Eles pediram o capacete e perguntaram se estava no celular. Foi o que estava no piloto da outra moto que pegou a sua motocicleta. Levaram a motocicleta e o capacete. Depois de cinco minutos sua mãe ligou para a polícia que compareceu à sua casa no dia seguinte. Fez boletim de ocorrência no mesmo dia na delegacia de Suzano. No dia seguinte informaram sua mãe que encontraram a motocicleta. Em razão disso foi até a delegacia para fins de reconhecimento. Soube que o acusado estava na posse de sua moto com outra pessoa que fugiu. O capacete e a motocicleta foram recuperados. O roubo se deu por volta das 22h00, mas o local era iluminado. Fez o reconhecimento na delegacia e o reconheceu sem sombra de dúvidas como sendo aquela que estava armada. Suportou um prejuízo de cerca de R\$ 850,00. Nesta oportunidade reconhece o acusado sem sombra de dúvidas.

Ressalte-se que o valor probatório das declarações apresentadas pela vítima em crimes dessa natureza é destacado, tanto pela doutrina, como pela jurisprudência:

"A vítima do crime, em geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como e de que forma ele teria ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa e, por isso mesmo, estará apta a prestar os necessários esclarecimentos à Justiça" (Fernando da Costa Tourinho Filho, Processo Penal, Volume III, Editora Saraiva, 21ª Edição, pág. 294).

Nesse diapasão: "Em sede do delito de roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes" (Apelação 1.135.621/2, j. 10/03/1999, Rel. Evaristo dos Santos - RJTACrim 43/233).

O policial militar Osorio Rodrigues Filho, disse, em juízo, patrulhavam pelo local dos fatos à procura da motocicleta subtraída na noite anterior. Ao avistarem a motocicleta iniciaram uma tentativa de cerco e os suspeitos largaram a motocicleta. O acusado foi abordado. Em pesquisa constatou que a motocicleta era produto de roubo em dia anterior. O acusado negou ser autor do roubo. Ele disse que estava passeando com um amigo e que se evadiram ao avistarem a viatura. Teve contato com a vítima, mas não se recorda se ela reconheceu o acusado.

O policial militar Lucas de Araújo Rocha, disse, em juízo, que patrulhavam pelo local com vistas à motocicleta em questão. Próximo ao local da abordagem avistaram o acusado e outra rapaz na motocicleta. Deram voz de parada e iniciaram breve acompanhamento. Eles largaram a motocicleta e cada um foi para um lado. O acusado foi abordado próximo à motocicleta. O capacete foi recuperado e encontrado dentro de uma caçamba. Eles pararam a moto atrás de um caminhão e correram, neste instante jogaram o capacete. O acusado não confessou o roubo., negou tal prática. Ele disse que não sabia a procedência da motocicleta. Posteriormente teve contato com a vítima que disse que estava chegando na sua casa e foi abordado por duas pessoas que anunciaram o roubo, sendo que estavam armados. O acusado nada disse a respeito do outro rapaz que fugiu.

Nesse sentido: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (Habeas Corpus 76.608-0/SP - S.T.F. - DJU 11.04.97 - pág. 12.189).

Por sua vez, o réu JOAO VICTOR COSTA DANTAS, no ato de seu interrogatório, nega a participação no assalto. Estava em cima da motocicleta porque foi dar uma volta. O garoto empreendeu fuga, correu e fugiu. Disse que fugiu, entrou dentro de uma padaria e foi abordado. Disse que estava de carona com o outro rapaz, Wallace. Disse que ele falou que comprou a motocicleta e depois lhe chamou para dar uma volta na motocicleta. Conheceu o Wallace duas semanas antes dos fatos.

Os depoimentos das testemunhas são consonantes, de modo que seus relatos são verossímeis, não havendo qualquer dúvida no sentido da ocorrência do crime de roubo majorado.

Note-se, aqui, que as declarações da vítima em solo policial revelam certa correspondência, não apenas com os relatos por elas apresentados em fase policial, mas, também, com os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem do acusado, a elucidar de modo seguro os fatos ocorridos na ocasião, no que restou plenamente divorciada a versão apresentada pelo acusado em Juízo

Quanto à autoria, pelo réu, esta restou comprovada pelas declarações em juízo, em especial pelas circunstâncias da prisão do acusado o qual foi reconhecido pela vítima tanto em solo policial quanto em juízo como sendo um dos roubadores.

Portanto, as provas são claras no sentido da prática do delito pelo acusado. Não restando dúvidas quanto à sua autoria.

E sobre o momento consumativo nos delitos de roubo, de revelo colacionar o entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal:

"PENAL. HABEAS CORPUS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. ORDEM DENEGADA. 1. O presente caso não exige o reexame de matéria fático-probatória. O que se discute, na hipótese, é tão-somente o enquadramento jurídico dos fatos. 2. Para a consumação do crime de roubo, basta a inversão da posse da coisa subtraída, sendo desnecessária que ela se dê de forma mansa e pacífica, como argumenta a impetrante. Precedentes. 3. Ordem denegada" (STF, HC 100189, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 23/03/2010, DJe-067 DIVULG 15-04-2010 PUBLIC 16-04-2010 EMENT VOL-02397-03 PP-01098).

"CONSUMA-SE O CRIME DE ROUBO COM A INVERSÃO DA POSSE DO BEM, MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, AINDA QUE POR BREVE TEMPO E EM SEGUIDA A PERSEGUIÇÃO IMEDIATA AO AGENTE E RECUPERAÇÃO DA COISA ROUBADA, SENDO PRESCINDÍVEL A POSSE MANSO E PACÍFICA OU DESVIGIADA" (RESP 1.499.050/RJ - REL. MIN. ROGERIO SCHIETTI CRUZ - J. 14.10.2015).

Agora importa destacar que a causa de aumento que concerne ao concurso de agentes ficou patenteada pela prova oral reunida nos presentes autos, notadamente pelos firmes relatos da vítima e, ao afirmar que foram dois indivíduos que agiram em unidade de desígnios e divisão de funções para garantir com sucesso a consumação do

roubo.

Ainda, a incidência da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo também restou bem delineada pela segura prova oral consubstanciada pelas declarações da vítima, que confirmara, que o roubo foi praticado mediante emprego de uma arma de fogo, a qual foi empregada pelo acusado a fim desferir grave ameaça contra a vítima.

Não merece prosperar o pedido da defesa do afastamento da majorante quanto ao emprego de arma de fogo, pois nesse sentido tem se posicionado a Corte Superior:

Segundo o STF: " (...) Não se mostra necessário a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III - A qualificadora do art. 157, § 2º, I do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o onus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal (...) " (HC 96.099/RS. Pleno. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. J. 19.02.2009).

Destarte, não há dúvidas sobre a prática dos delitos. Nesse sentido, verifico que o acusado cometeu fato típico e, não havendo causas excludentes de ilicitude, tampouco de culpabilidade, sua condenação é medida de rigor.

Diante disso, mister se faz a condenação do acusado.

Passo, portanto, à dosimetria da pena.

Atento ao sistema trifásico, e observando-se os elementos previstos no artigo 59 do CP, na primeira fase, fixa-se a pena-base no mínimo legal, qual seja 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, ainda que observada a menoridade relativa do réu, verifico que na segunda fase de fixação da dosimetria, não há como reduzi-la aquém do mínimo legal, por perfilhar da corrente majoritária no sentido de que é impossível essa redução aquém do mínimo estabelecido pela norma secundária do tipo penal, conforme Súmula 231 do STJ

Na terceira fase, diante da ausência de outras circunstâncias modificadoras, na terceira fase de fixação da dosimetria, observo a incidência de duas causas de aumento de pena, referentes ao concurso de agentes, e ameaça exercida mediante emprego de arma de fogo, previstas respectivamente nos incisos I e II do artigo 157 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 1/3, referente ao concurso de pessoas, totalizando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, e aumento em 2/3, referente ao emprego de arma de fogo, totalizando 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado até a data do pagamento, tendo em vista a ausência de elementos sobre a situação econômico-financeira favorável do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena do acusado, será o fechado em razão da quantidade de pena aplicada.

Diante da gravidade do delito e do total das penas arbitradas, insuscetível se torna a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito para o acusado, por incompatível com os requisitos exigidos pelo art. 44, incisos I e II, do Código Penal.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o réu JOAO VICTOR COSTA DANTAS, à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática do delito consubstanciado no artigo 157, § 2º, incisos II e § 2-A, inciso I do Código Penal.

Não concedo ao acusado o direito de recurso em liberdade, visto que respondeu ao processo em prisão cautelar a qual se justifica em razão da gravidade em concreto de sua conduta (roubo em comparsaria e com emprego de arma de fogo).

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se a vítima do teor desta sentença.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD. Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita, nos termos do artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios ao Defensor nomeado no grau previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

P.R.I.C.

Suzano, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA